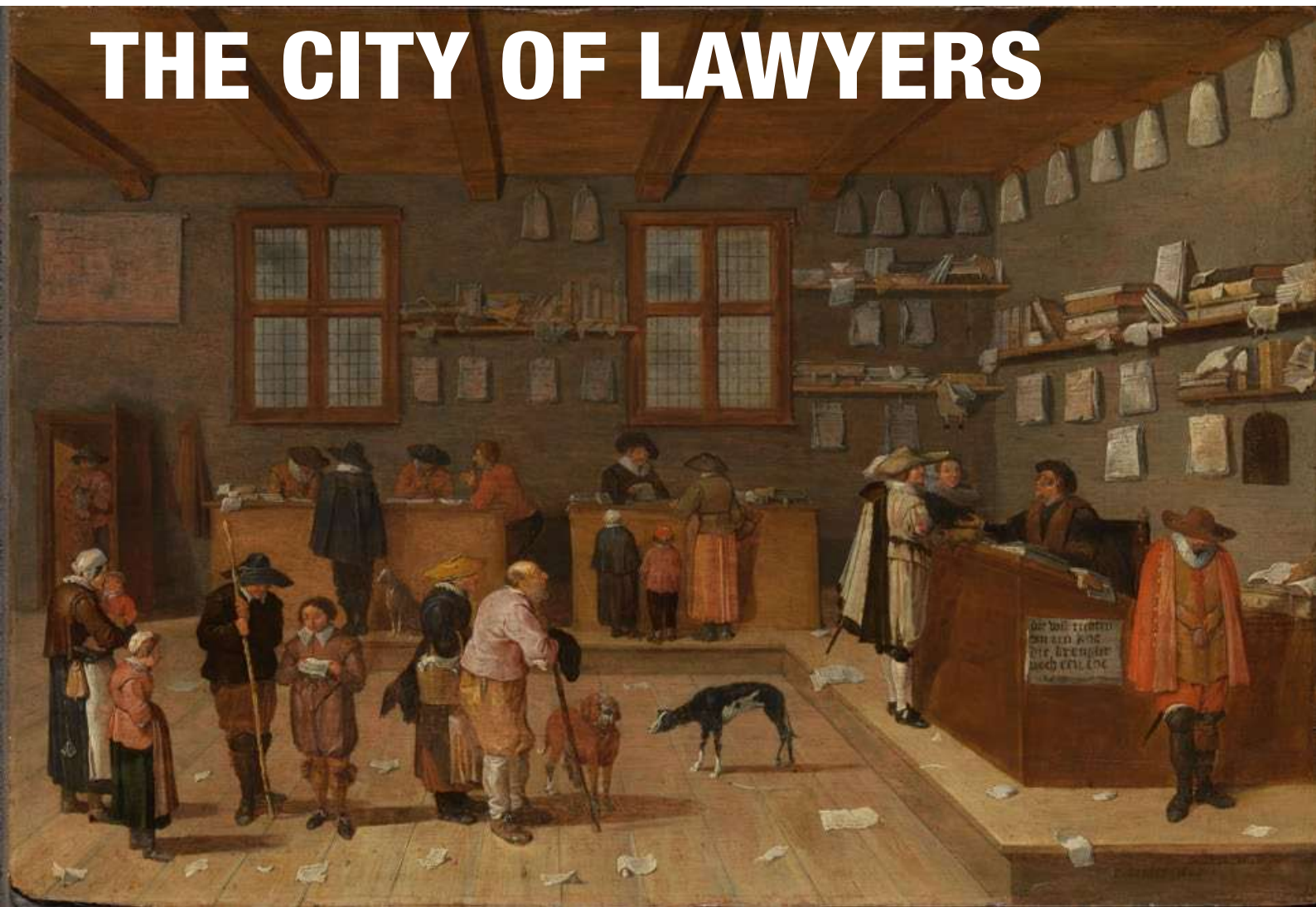


A

Aisu International
Associazione Italiana
di Storia Urbana

SU

LA CITTÀ DEI GIURISTI **THE CITY OF LAWYERS**



In copertina: Pieter de Bloot, *Wil rechten om een koe die brengter noch een toe*
[*La spesa non vale l'impresa*], 1628. Rijksmuseum, Amsterdam.

INSIGHTS
7

LA CITTÀ DEI GIURISTI

THE CITY OF LAWYERS

a cura di

Marco Folin
Sara Menzinger

COLLANA EDITORIALE / EDITORIAL SERIES
Insights

DIREZIONE / DIRECTION

Elena Svalduz (Presidente AISU / AISU President 2022-2026)

Massimiliano Savorra (Vice Presidente AISU / AISU Vice President 2022-2026)

COMITATO SCIENTIFICO DEL VOLUME / SCIENTIFIC BOARD OF THE VOLUME

Pelin Bolca, Alfredo Buccaro, Donatella Calabi, Giovanni Cristina, Cristina Cuneo, Marco Folin, Ludovica Galeazzo, Emanuela Garofalo, Paola Lanaro, Andrea Longhi, Andrea Maglio, Emma Maglio, Elena Manzo, Luca Mocarelli, Heleni Porfyriou, Marco Pretelli, Fulvio Rinaudo, Massimiliano Savorra, Donatella Strangio, Elena Svalduz, Rosa Tamborrino, Ines Tolic, Stefano Zaggia, Guido Zucconi (Organi di governo AISU / AISU Committees 2022-2026)

La città dei giuristi / The City of Lawyers

a cura di / edited by Marco Folin, Sara Menzinger

PROGETTO GRAFICO / GRAPHIC DESIGN

Luisa Montobbio

IMPAGINAZIONE TESTI / LAYOUT

Luisa Montobbio

Aisu International 2026

DIRETTRICE EDITORIALE / EDITORIAL DIRECTOR

Rosa Tamborrino



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. Per leggere una copia della licenza visita il sito web <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> o spediisci una lettera a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. Citare con link a: <https://aisuinternational.org/collana-insights/>

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. Please quote link: <https://aisuinternational.org/en/collana-insights/>

Prima edizione / First edition: Torino 2026

ISBN 978-88-31277-14-3

AISU international

c/o DIST (Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio)

Politecnico di Torino, viale Pier Andrea Mattioli n. 39, 10125 Torino

<https://aisuinternational.org/>

GIURISPRUDENZA E SPAZI URBANI. NOTE STORICHE IN TEMA DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO (CORTE DI CASSAZIONE, XIX-XXI SECC.)

BENEDETTA RINALDI FERRI

Abstract

*Public-use servitudes are something of an enigma in Italian law. Civil codes have never expressly provided for them, yet judges have long recognised and enforced them. The standard account credits this to judicial interpretation. But that answer raises more questions than it resolves: what has led the courts to embrace, and hold on to for over a century, an institution so uncertain and so fiercely litigated? Drawing on a systematic survey of the Italian Supreme Court's case law, this paper follows the institution from its founding moments to its twentieth-century career. In the first section, it shows how public-use servitudes first emerged from late nineteenth-century cases over uses of gardens, galleries and villas allegedly rooted in the old regime. To fashion these rights, judges plunged into the sources of the past, asking whether age-old practices of dedication could be turned into actual entitlements. Focusing on the sample problem of *dicatio ad patriam* – the owner's dedication of private property – the second section shows how courts refashioned public uses into a working tool for governing a wider range of urban disputes, from neighbourhood conflicts to statutory building distances. Legal antiquities, the paper argues, proved a valuable judicial resource. Detached from history and stabilised by precedent, they allowed the courts to carve out a sphere of action distinctly their own.*

Keywords

Servitudes, dicatio ad patriam, precedent, collective properties

In questo articolo presento i primi risultati di una ricerca che svolgo sulle cosiddette “servitù” o “diritti di uso pubblico”, una particolare famiglia di diritti che la giurisprudenza italiana usa riconoscere in favore delle collettività urbane, a valere su terre e proprietà altrui. Si tratta, come è noto, di diritti di passaggio, sorgenteo conduttura – per limitarsi a qualche esempio –, che le corti applicano a beni e contesti assai vari, ma di carattere solitamente urbano (strade, portici, viottoli ecc.)¹.

¹ Da ultimo, vedi Cass. civ., sez. II, 9 gennaio 2026, n. 492, relativa a una servitù di uso pubblico sul monumento altomedievale di Centopietre, in provincia di Lecce.

Le servitù di uso pubblico costituiscono per molti aspetti un enigma. Nel linguaggio giuridico corrente, figurano nei testi di giurisprudenza come istituti di incerta collocazione giuridica, anzi *sui generis*; istituti cioè che la giurisprudenza radica nel codice civile, segnatamente nell'articolo 825 c.c. 1942, *Diritti demaniali su beni altrui*², e che tuttavia svolge e mette in forma nonostante, al di là e talvolta in alternativa alle norme che ritiene di ricavare dai testi di legge. Questa attitudine è stata rilevata anche dalla dottrina, che di usi pubblici ha discusso a lungo come di diritti reali spiccatamente atipici [Cerulli Irelli 1983; 1990; 1992]. Come ricorda Vincenzo Cerulli Irelli:

Il carattere di diritti collettivi di tali situazioni soggettive, il loro esser fuori in un certo senso dalla lettera e dallo stesso spirito della normazione codicistica – che comporta peculiarità di disciplina circa l'acquisto, circa l'esercizio, circa l'incomerciabilità, circa la tutela, circa l'estinzione dei diritti stessi – impone per essi una trattazione ad hoc, e comunque separata da quella relativa alle servitù prediali e agli altri diritti reali appartenenti allo Stato o ad altro ente pubblico [Cerulli Irelli 1990, 333].

In effetti, le servitù di uso pubblico si costituiscono secondo un sistema di matrice interamente giurisprudenziale e una serie di tecniche solo parzialmente sovrapponibili alle vicine servitù di diritto codicistico. Queste tecniche sono il provvedimento amministrativo, la convenzione e il testamento, ma anche, e più singolarmente, l'usucapione e la dedica del proprietario, cosiddetta *dicatio ad patriam* – a designare un istituto mutuato addirittura dal Digesto, cioè un altro sistema giuridico [cfr. Cantucci 1963, 87, nota 2; Impallomeni 1990; Falcon 2020a; Falcon 2020b]³.

Tutte insieme, queste tecniche identificano un regime giuridico di applicazione quotidiana nelle città della penisola italiana.

Piano del testo

Chi volesse darsi ragione di una figura giuridica così particolare potrebbe seguire diverse vie. Le ricostruzioni di dottrina tendono a darne conto come di un risultato dell'interpretazione giurisprudenziale, forse più singolare di altri, ma pur sempre un frutto tipico dell'attività interpretativa resa dalle massime giurisdizioni dell'ordinamento. Resta da chiedersi, se non quale sia la ragion d'essere delle servitù pubbliche,

² «Art. 825. (Diritti demaniali su beni altrui). Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi».

³ Più recentemente la Corte per cui la *dicatio ad patriam* «affonda le sue radici addirittura nel Digesto», vedi *supra*, nota 1. Come latinismo giuridico, invalso nella seconda metà dell'Ottocento, la *dicatio ad patriam* evoca l'istituto romano delle *statuae in loco publico positae*. Nella sua configurazione attuale, essa designa la messa a disposizione di un bene da parte del proprietario, a favore della collettività, che ne usa per il soddisfacimento di un interesse "comune".

cosa autorizzi tecnicamente e cosa motivi le corti a «mantenere in vita»⁴ una figura così dubbia e d'altra parte ripetutamente contestata nelle aule di giustizia.

Vorrei valutare in questa sede due percorsi di risposta: uno per così dire “archeologico”, centrato su tre giudizi di fine Ottocento ritenuti da più parti fondativi della giurisprudenza post-unitaria delle servitù di uso pubblico [Azzariti 1948, 400; Cerulli Irelli 1983, 173-176; cfr. D'Amelio 1895-1902]; un altro più tecnico e meno indagato, radicato invece nelle serie storiche dei testi della giurisprudenza. L'indagine consentirà di cogliere le ragioni di sviluppo degli usi pubblici nell'ordinamento contemporaneo. Si osserverà a quali condizioni, all'indomani della prima codificazione italiana – per un uso perlopiù creativo dell'istituto – la giurisdizione del nuovo Stato si sia avvalsa dell'uso pubblico per alimentare un ambito di azione riservato e di forte impatto sull'economia giuridica degli spazi urbani (fig. 1). Il calco ottocentesco, ricavato dalle fonti di antico regime, si trasmette alla giurisprudenza contemporanea e ne definisce l'attitudine rispetto alle fonti di diritto vigente.



1: Ingresso condominiale su portici in piazza Vittorio Emanuele II, 70 (Roma). Un cartello in alto a destra segnala l'esistenza di una servitù di passaggio: «Condominio di Piazza Vittorio E. Il n. 70 | proprietà privata con servitù di passaggio | (portico) | divieto di bivacco ai sensi dell'art. 4 comma 1/b | del regolamento di polizia urbana | di Roma Capitale». Foto dell'A., 24 maggio 2026.

⁴ L'espressione è mutuata da una felice definizione, «mantenere in vita la legge», che Stefano Evangelista e Giovanni Canzio hanno reso dell'attività nomofilattica della Corte di cassazione: vedi Evangelista e Canzio 2005, 82.

Un caso celebre: la vicenda della Villa Borghese (1885-1887)

La prima vicenda porta a Roma e più precisamente alla Villa Borghese – uno spazio verde aperto al pubblico a tutte le ore del giorno e ancora oggi molto frequentato dai cittadini romani. La storia è in parte già nota. Era accaduto che nel maggio del 1885 l'anziano proprietario dei luoghi, il principe Marcantonio Borghese, decidesse di chiudere la villa e precluderne l'accesso agli abitanti romani. Non era la prima volta che il principe limitava le aperture della sua proprietà. Eliminato il giorno del lunedì, si era poi spinto a ridurre l'orario di accesso alla villa alle sole ore pomeridiane; e poi di nuovo solo ai giorni di domenica, martedì, giovedì e sabato. Nel 1885 l'iniziativa parve tuttavia più seria. Accadeva negli stessi anni che molte zone della città venissero destinate all'edificazione di nuovi quartieri – dalla Villa Ludovisi all'Esquilino fino a Porta San Giovanni [Insolera 2011, 69 e segg.]. Sicché anche la chiusura della villa sembrò preparare a un progetto di lottizzazione di buona parte della villa.

La decisione del principe suscitò grande clamore. Così, a pochi giorni dalla chiusura, il Comune di Roma si decise ad agire in giudizio a tutela delle prerogative della città. Rivolgendosi alla Pretura di Roma, l'ente chiese che il "popolo romano", di cui riteneva di avere la rappresentanza piena, fosse reintegrato o almeno mantenuto nel suo diritto di godimento della villa, o, come lo definì il suo primo difensore – Lorenzo Meucci (1835-1905) – un diritto secolare di «uso pubblico» costituito sulla villa a favore della popolazione romana.

Non è questa la sede per approfondire tutte le tappe di un giudizio che investì almeno tre giudici: oltre la Pretura, il Tribunale e la Corte di cassazione di Roma [D'Amelio 1895-1902, 207-208; Cerulli Irelli 1983, 170-180; Orlando e Angiolini 2025]. Basterà ricordarne i passaggi più significativi per la vicenda delle servitù di uso pubblico e che, più di altri, suscitarono difficoltà tra gli interpreti. Un punto particolarmente spinoso risiedeva nel verificare l'effettiva consistenza del diritto rivendicato dal comune: plurisecolare, a dire del Meucci, ma chiamato a vivere in un sistema giuridico nuovo. A ben vedere, la vicenda dell'uso collettivo di Villa Borghese attraversava almeno due epoche giuridiche, prima e dopo la promulgazione del codice civile del 1865 (che peraltro trovò applicazione nella città di Roma solo a seguito della sua annessione al Regno d'Italia)⁵. Si doveva perciò accertare se ed eventualmente a quali condizioni riconoscere rilievo giuridico a un uso che si voleva originario dei tempi del tardo diritto comune (e che ora si faceva transitare nel nuovo regime).

Pretura

La Pretura del terzo mandamento di Roma, giudice Antonio Carcani, fu la prima a esprimersi sul problema [Orlando e Angiolini 2025, 17-25]. Rigettata la domanda di reintegrazione nel possesso della villa avanzata dal Comune – domanda che il Pretore ritenne applicabile al solo possesso di cose e non anche di diritti –, si riconobbe tuttavia

⁵ In virtù del r.d. 27 novembre 1870, n. 6030 e della l. 28 giugno 1871, n. 286.

la possibilità di una manutenzione, per valutare la quale furono esaminati natura e fondatezza del diritto di uso pubblico rivendicato in giudizio. Che si trattasse di un uso storicamente attestato, fu una circostanza scarsamente contestata. Facevano fede la tradizione epigrafica [Orlando e Angiolini 2025, 74]⁶, a testimoniare la volontà dei principi di ammettere la popolazione alla villa; nonché le cosiddette “notizie storiche” che, pur non costituendo un mezzo di prova tipico, sembrarono fornire indicazioni preziose sulle abitudini di frequentazione della villa da parte della popolazione romana.

Non meno importanti per i nostri scopi furono le soluzioni tecniche portate ai problemi della qualificazione e della vigenza dell’uso collettivo. Al pretore occorreva verificare se la concessione del principe «consacrata in una pubblica lapide per opera dello stesso proprietario, ed accettata dalla popolazione» [Orlando e Angiolini 2025, 21], che ne aveva usato di buon grado, fosse o meno un titolo atto a costituire un diritto – come poi effettivamente fu accertato, sulla scorta della considerazione che una siffatta sequenza di atti ben poteva apparentarsi a un contratto consensuale, perfettamente riconosciuto dagli antichi regimi⁷. Quanto alla vigenza del titolo formato in antico regime, venivano in soccorso le disposizioni transitorie per l’attuazione del codice civile, estese alla provincia romana nel 1871. Gli articoli 21 e 47, r.d. 30 novembre 1865, n. 2606, facevano salve le servitù discontinue acquisite al pubblico nel vigore delle «leggi anteriori» (es. il diritto di passeggio costituitosi nella prassi immemoriale della città).

Problemi di diritto intertemporale come quello avanzato nel caso della Villa Borghese se ne dovettero produrre molti nel passaggio dagli stati di antico regime al Regno d’Italia. Il pretore si confrontava nella causa con i residui di prassi e consuetudini sullo spazio tipici dell’antico regime. Dove ora sorgevano aree verdi, giardini e passeggiate pubbliche, avevano provveduto a Roma, per oltre due secoli, le casate nobiliari della città. Quadri e vedute delle ville romane nel Cinque, Sei e Settecento pullulano di popolo che festeggia, cerca ombra, si abbevera a una fonte, ammira statue, rovine e belle arti, o semplicemente deambula nel fondo del signore [Campitelli et al. 2025, 253-377] (Fig. 2). È il volto di un mondo ancora incline a esprimere le proprie prerogative in un quadro di rapporti di deferenza, rapporti che sul finire del XIX secolo la società borghese tendeva invece a voler superare.

Si comprende così che il pretore si trovasse ad impegnare sul piano tecnico almeno due fronti – quello del diritto antico, in seno al quale si sarebbe costituito l’uso plurisecolare del pubblico; e quello del diritto moderno, che doveva assicurarne la sopravvivenza attraverso una norma transitoria.

⁶ Si tratta in particolare di un’iscrizione attribuita al principe Scipione Borghese (1577-1633), versata al giudizio dalla difesa del Comune. La notizia si deve al custode della villa, che trascrive l’epigrafe a metà Seicento: Giacomo Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma, per Lodovico Grignani, 1650, p. 159.

⁷ Orlando e Angiolini 2025, 22: «E difatti in un’epoca in cui per le leggi allora vigenti tutti i contratti consensuali si perfezionavano col consenso anche tacito, non vi può essere dubbio che da una parte la concessione del proprietario, dall’altra la accettazione per parte del popolo potesse sino d’allora costituire un titolo, se non assoluto almeno manutenibile»,



2: *Il salterello nei pressi della Mostra dell'Acqua Felice a Villa Borghese*, metà del XIX secolo, attribuito a François Bonnet (1811-1894). Acquerello su carta, cm 41x55. Roma, Museo Bilotti, inv. VB 6878 (Roma, Sovrintendenza capitolina – Direzione Patrimonio artistico delle Ville storiche).

Tribunale e Corte di cassazione

Nei gradi successivi, il problema intertemporale pare approfondirsi e dar luogo a soluzioni di vario tipo. Il Tribunale – che nello stesso anno, e a differenza della Pretura, accoglie la domanda di reintegrazione del Comune [Orlando e Angiolini 2025, 91-99]⁸ – opta per una soluzione sotto molti aspetti simile a quella adottata dal suo predecessore. Anche in questo caso occorre trovare un fondamento storico-giuridico dell'uso pubblico nelle fonti di diritto antico. Abbondano nella sentenza i riferimenti ai testi giustinianeî: cinque frammenti del Digesto in materia di statue *in publico positae* e una costituzione dell'imperatore romano Zenone (474-491), citata per esteso, in materia di fonti d'acqua destinate all'uso pubblico⁹. Per le “legislazioni intermedie”, cioè

⁸ Vedi Tribunale civile di Roma, udienza del 14 dicembre 1885.

⁹ Orlando e Angiolini 2025, 92: «In effetti, per tacere delle L. 41, Dig. *de adquir. rer. dom.* (D. 41.1.41) — L. 29, Dig. *de reb. auctoritate iudicis possid.* (D. 42.5.29) — L. 11, Dig. *quod vi aut clam.* (D. 43.24.11) — L. 6, Dig. *de auro arg. vel statuis legatis* (D. 34.2.6.2) e L. 23, Dig. *de except.* (D. 44.1.23), basta accennare la L. 9, Cod. *de aquaeductu etc.* (XI, XLII) [C. 11.43.9], la quale prevede il caso che fontane di proprietà



3: Transito di risciò davanti alla Mostra dell'Acqua Felice, Villa Borghese, Roma. Foto dell'A., 17 maggio 2026.

medievali e moderne, soccorre invece la memoria delle servitù di pascolo e legnatico, cosiddetti “diritti di usi civili”. Si cita allo scopo un *discursus* del secentesco Giovanni Battista De Luca (1614-1683) sul problema di sapere se le comunità dello Stato pontificio abbiano il diritto o meno di limitare l’uso privato dei pascoli per necessità fiscali e annonarie ovvero per evitare che i signori monopolizzino le terre migliori¹⁰.

privata ed esistenti in un fondo privato siano state adibite per solo fatto o pratica consuetudine a servizio pubblico: ora era sufficiente questo solo fatto perché la proprietà privata rimanesse vincolata alla perpetuità di quell’uso, senza che questa destinazione potesse venir meno per prescrizione di lungo tempo e neppure per sovrana disposizione : «diligenter investigare decernimus, qui publici ab initio fontes vel, cum essent ab initio privati, postquam publice usum praebuerunt, ad privatorum usum conversi sunt, sive sacris apicibus per surreptionem impetratis, ac multo amplius si auctoritate illicita nec appetito colore sacri oraculi huiusmodi aliquid pertentatum fuisse dignoscitur, ut jus suum regiae civitati restituatur et, quod publicum fuerit aliquando minime sit privatum, sed ad communes usus recurrat: sacris oraculis, vel pragmaticis sanctionibus adversus commoditatem urbis quibusdam impertitis jure cassandis, nec longi temporis praescriptione ad circumscribenda civitatis jura profutura».

¹⁰ Ivi, 93: «Ed il Cardinale De Luca, sotto il titolo *de servitutibus*, disc. 41, n. 8, dice appunto che sulle proprietà private poteva imporsi la fida per ragione di utilità pubblica : «ubi ad consulendum publicis oneribus, et necessitatibus, alio commodiori modo deficiente, congruum, et rationabile reputatur aliquam territorii partem restringere, vel prohibere, ut ita ex pretio illorum pascuorum exteris vel eisdem

Nel 1887, anche la Corte di cassazione accoglie le richieste del Comune di Roma [ivi, 101-111]¹¹. Le motivazioni questa volta sono però di segno diverso. I giudici disconoscono l'origine romana dell'uso pubblico. Da un punto di vista storico l'istituto non si apparenta più alle servitù del diritto classico, bensì a istituti di dominio diviso, di tradizione più tardiva [ivi, 106]. Quanto alla persistenza del diritto nel tempo del nuovo codice, esso dovrà ritenersi incardinato nella legislazione vigente (senza che sia necessario cioè ricorrere a norme di transizione dall'antico al nuovo regime).

Tradurre l'uso collettivo nel nuovo regime: due letture

I testi fin qui richiamati, sia pure brevemente, sono significativi. Si avverte in tutti e tre i gradi di giudizio l'eco di dottrine storiche che proprio in quegli anni percorrono la giurisprudenza del nuovo stato e la spingono per vie diverse allo stesso risultato, che consiste nell'ammettere nel sistema la figura delle servitù di uso pubblico.

Svolge un ruolo anzitutto la sensibilità storica dei giuristi della codificazione. Ricostruire le basi del diritto di uso pubblico impone a quest'altezza temporale di ripercorrere i testi dei giuristi classici e del periodo medievale – con selezioni di fonti certo arbitrarie e molto spesso impressionistiche, ma significative di un certo modo di stare nel divenire giuridico. Ci sono un *prima*, radicato nei testi romani e nelle prassi medievali, e un *dopo*, il tempo del codice civile, in cui tradurre il diritto antico. È questo un approccio che, se postula delle continuità di cui sarebbe lecito dubitare, costituisce nondimeno un quadro di comprensione necessario all'interpretazione moderna delle servitù collettive.

Un secondo filone viene invece da oltreoconfine. Si avverte infatti, nei testi, la coda lunga di una dottrina che viene dalla Germania e più particolarmente dalle scuole storiche del diritto i cui scritti alimentano allora approfondite discussioni intorno ai temi del demanio e della proprietà [Grossi 1992, 722 e segg.; Conte 2002; 2012; 2021]. L'espressione "servitù di uso pubblico" ha difatti una radice tedesca: il *Recht des Gemeingebrauchs*, messo a punto da Rudolf von Jhering (1818-1892) tra il 1860 e il 1870 e consegnato successivamente al dibattito dottrinario europeo [Jhering 1862, 38-45; 1871, 346-349; D'Amelio 1895-1902, 229 e segg.].

Vale la pena ricordare questi aspetti anche solo per cenni per mettere a fuoco un carattere originario della figura giuridica che si va analizzando. Nate in sistemi in larga misura estranei alla codificazione – siano questi i sistemi di diritto antico o gli esiti del dibattito dottrinario tedesco –, le servitù collettive escono dal processo di Villa Borghese con una veste nuova. Esistono anzitutto. Ed esistono con caratteri propri. Si tratta ora di un istituto di proprietà collettiva altamente identitario, speciale eppure presente nei

civibus vendendorum, dictis necessitatibus consulatur, et tunc publica causa praefertur privatae». Il *discursus* 41 si legge tra le molte edizioni in Giovanni Battista De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, IV, Venezia, Ex Typographia Balleoniana, 1734, pp. 50-51.

¹¹ Corte di cassazione di Roma, udienza del 9 marzo 1887.

livelli più profondi dell'ordinamento positivo. La difesa del Comune – a cui si affianca in secondo grado il giurista Pasquale Stanislao Mancini – è forse tra le prime a impiegare una formula a noi già familiare: «diritti reali sui generis»¹². In linea con questo impianto, i giudici della Cassazione discutono delle servitù come di un istituto a sé che gode però – alla stregua di un «principio» in un «sistema che lo implichi» [Orlando e Angiolini 2025, 103] – di pieno riconoscimento nella legislazione vigente (codice, leggi e regolamenti speciali, per esempio in tema di vie vicinali, strade e poteri comunali)¹³.

Le servitù di uso pubblico nella giurisprudenza: un caso campione

Oltre la vicenda originaria, colpisce di questo istituto anche la longevità. Le servitù di uso pubblico compaiono con costanza nei repertori di giurisprudenza per oltre un secolo e continuano a vivere nell'ordinamento secondo quella regola di specialità, *diritto reale sui generis*, definita sull'ultimo scorcio del XIX secolo e mai più abbandonata.

Ci si può chiedere a questo punto, impegnando il secondo percorso annunciato in apertura, quali ragioni giustifichino una simile fortuna. Si esaminerà la vicenda delle servitù di uso pubblico nelle fonti giurisprudenziali successive al caso ottocentesco – in particolare nei testi prodotti dalla Corte di cassazione di Roma (dal 1924 unica corte di cassazione del Regno). Più particolarmente, tenuto conto della vastità e della complessità dei testi in considerazione, si procederà a un esame per problemi-campione. La dedica del proprietario (*dicatio ad patriam*), in quanto rappresenta l'unico modo di costituzione che appartenga ai soli diritti di uso pubblico – e non anche, per esempio, ai diritti reali di diritto privato –, è parsa anche il terreno più idoneo da cui iniziare¹⁴.

¹² Orlando e Angiolini 2025, 27: «Noi non abbiamo negato, non neghiamo questo dominio: la questione non dev'essere adunque scambiata. Invece si domanda: su questo immobile, che è proprietà della Casa Borghese, appartiene alla universalità degli abitanti della Città di Roma il legittimo esercizio di un diritto secolare di uso pubblico, di multiforme godimento, sia che desso abbiassi a qualificare come un *diritto reale sui generis*, a somiglianza di altre specie di usi civici, sia che vogliasi definirlo come un diritto di servitù attiva costituita da secoli non nel privato, ma nel pubblico interesse?». Ma cfr. Corte di cassazione di Roma, udienza 28 dicembre 1882. Vedi anche l'edizione in Mancini 1886.

¹³ Sul punto, e più ampiamente sul ruolo della storia nella tradizione giuridica europea, si veda in particolare la lezione di Conte 2012.

¹⁴ I risultati illustrati in queste pagine si basano su un'indagine sistematica condotta sulle massime del *Repertorio del Foro Italiano* (Roma, 1876-) e successivamente sugli archivi della Corte. Come è noto, il *Repertorio del Foro Italiano* riunisce su base annuale le massime relative alle sentenze pubblicate sulle principali riviste giuridiche italiane, organizzandole secondo un indice alfabetico *ratione materiae*. A partire dal 1924, esso include inoltre le massime prodotte dall'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione. In una prima fase sono state esaminate le voci *Antichità e belle arti*, *Servitù* (1876-1899) e *Servitù pubbliche* (1900-1989). La scelta di tali voci si è basata sia sui rilievi ricostruttivi dell'autrice, sia su quelli di Falcon 2020a, il quale, nel ricostruire la genesi dell'istituto, ne ha sottolineato gli ambiti di applicazione in epoca contemporanea. Una volta effettuato un primo rilievo dei precedenti di *dicatio* (vedi Tabella 1), all'interno dei quali una linea significativa riguarda i *modi di costituzione delle servitù d'uso pubblico*, l'esame è stato ripetuto con riferimento alle sole voci *Servitù* (1876-1899) – in relazione alle marcature di uso pubblico, sotto-voci: *edifici comuni, pubblici; edifici comuni, di uso*

Si è ritenuto di organizzare l'analisi in due parti. Nella prima, si identificherà la parabola temporale della *dicatio ad patriam*: quando e a che titolo essa fa il suo ingresso nella giurisprudenza della corte. Nella seconda parte, se ne valuteranno invece i contesti di applicazione. L'esercizio richiederà evidentemente alcune cautele. I testi di giurisprudenza tendono funzionalmente ad astrarsi dai casi e dai fatti di causa che ne hanno stimolato la produzione [Gorla 2018a; Torrente 2018] e resistono così alla considerazione storica. Questa difficoltà si attenua tuttavia quando si considerino questi testi nella loro dinamica di produzione. Oltre che dei singoli casi, massime e sentenze rispondono soprattutto ad altre massime o sentenze o catene di massime e sentenze concepite per casi che si ritengano simili [Di Federico 1969, 239 e segg.]. L'esame seriale dei diversi strati di testo giurisprudenziale che circondano un giudizio permette di valutare con più accuratezza quale ruolo si affidi alle servitù d'uso pubblico nelle trasformazioni sociali del nuovo secolo.

L'ipotesi di fondo è che l'impiego novecentesco della *dicatio ad patriam* si spieghi con un uso inventivo del diritto antico e, soprattutto, per un'evoluzione della lettura giurisprudenziale delle trasformazioni sociali cui si espongono le città italiane – secondo un'espressione d'uso tra gli operatori, i «contesti storico-fattuali» a cui guardano i giudici al momento di elaborare i propri precedenti¹⁵.

Cronologia: uno slittamento applicativo

La prima questione è dunque d'ordine temporale. Si tratta di chiedersi non già da dove provenga l'istituto [Falcon 2020a; Id. 2020b; cfr. Impallomeni 1990; Cantucci 1963, 87, nota 2]¹⁶, ma *come* e *quando* questo sia stato applicato. Nell'ordinamento italiano, la *dicatio ad patriam* segue infatti una traiettoria applicativa peculiare.

Dalla rilevazione sistematica della giurisprudenza sul *Repertorio del Foro Italiano* risulta che l'istituto affiora nella prima metà del Novecento nella voce *Antichità e belle arti*, prevalentemente come strumento di destinazione di cose d'arte, intese quali beni

pubblico; uso pubblico; carattere giuridico, di pubblica utilità; passeggio pubblico; destinazione all'uso pubblico; destinazione all'uso pubblico (= uso pubblico) –, e Servitù pubbliche (1900-1989), per un totale complessivo di 655 massime relative a 369 provvedimenti, di cui 211 di legittimità. Le massime di immediato interesse sono state poi confrontate con i testi editi dallo stesso Ufficio del Massimario e del Ruolo nel Massimario delle decisioni civili (Roma, 1966-), in modo da poter tenere conto delle annotazioni di conformità prodotte dall'Ufficio stesso. I provvedimenti di immediato interesse sono stati invece consultati in copia d'ufficio nei registri di cancelleria conservati presso l'Archivio centrale dello Stato, Corte suprema di cassazione, Sezioni civili, Sentenze, ovvero presso l'archivio vivente della Corte di cassazione stessa, come si indicherà nel prosieguo del testo. Non è stato possibile visionare il testo dei provvedimenti Cass. civ. 7 agosto 1982, n. 4440 e 7 maggio 1984, n. 2770 per un ritardo di comunicazione delle cancellerie. In linea generale, la scelta di consultare prima le massime e poi le sentenze deriva dal fatto che le prime possono costituire, anche per il giudice, il primo momento di contatto con il precedente. Forzando la similitudine, si potrebbe dire che esse stanno ai testi della giurisprudenza come un inventario analitico all'archivio.

¹⁵ Mutuo l'espressione da Di Iasi 2017, 84, che la impiega nel quadro di un più ampio ragionamento in tema di individualismo giudiziario e necessità della nomofilachia.

¹⁶ Vedi nota 3.

di interesse storico-artistico destinati a un godimento collettivo — ad esempio pale d'altare o reperti archeologici esposti al pubblico [Falcon 2020a; Id. 2020b]. Dalla metà degli anni Sessanta, la *dicatio* registra uno spostamento di ambito applicativo, trovando progressivamente collocazione nella voce *Servitù pubbliche*, perlopiù in relazione a problemi di servitù di passaggio. La prima pronuncia censita è della Corte d'appello di Firenze (App. Firenze, 27 aprile 1964, n. 270); per la Corte di cassazione occorre attendere il 1971 (Cass. civ., sez. I, 10 novembre 1971, n. 3175) (Tabella 1).

Si tratta di uno slittamento significativo. Seguono in poco meno di vent'anni – e fino a che una pronuncia di Sezioni unite non ne consacra definitivamente la presenza nel 1988 – 17 massime e 16 sentenze che consolidano e anzi generalizzano l'istituto nell'area delle servitù urbane.

Tabella 1. Massime di *dicatio ad patriam*. Fonte: *Repertorio del Foro Italiano*.

(*) Nella dicitura di legato *ad patriam*.

	v. Antichità e belle arti	vv. Servitù (1876-1899), Servitù pubbliche (1900-2025)
1876-1880	-	-
1881-1890	-	-
1891-1900	-	-
1901-1910	2 (*)	-
1911-1920	-	-
1921-1930	2	-
1931-1940	3	-
1941-1950	2	-
1951-1960	1	-
1961-1970	-	1
1971-1980	1	6
1981-1990	1	10
1991-2000	-	10
2001-2010	-	12
2011-2020	-	9
2021-2025	-	1

Il contesto tecnico

Ci si può chiedere: perché tradurre la *dicatio ad patriam* nel nuovo ambito delle servitù pubbliche? Più generalmente, perché intervenire su questa materia, che pure si regge, come si vedrà, su una sistemazione tecnico-giuridica stabile e condivisa dalla giurisdizione? Occorre guardare alle giurisprudenze che a quest'altezza temporale circondano il problema delle servitù d'uso pubblico e provare a individuare i problemi tecnico-giuridici che le nuove realtà urbane pongono ai giudici di legittimità. Il nodo più evidente nelle fonti attiene ai *modi di costituzione delle servitù d'uso pubblico*.

La vicenda si può ricostruire con relativa facilità, quantomeno nelle sue linee generali. Era stato infatti un lascito delle pronunce ottocentesche il ritenere che, come diritti reali *sui generis*, le servitù d'uso pubblico obbedissero a regole di costituzione alternative

a quelle previste dal codice civile per i diritti reali *iure privatorum*. È indicativo in tal senso che la prima massima di repertorio dedicata alle *Servitù pubbliche* e compilata nel 1900 fosse tutta imperniata sul problema di sapere se – vigente il codice che ne proibiva la costituzione per mezzo del possesso anche immemorabile (art. 630 c.c. 1865) – una servitù di passaggio non apparente o comunque discontinua potesse sorgere invece per usucapione¹⁷. Si considerò allora, con una soluzione destinata a perdurare nei decenni successivi (Tabella 2), che fosse proprio la natura speciale di siffatti diritti a permettere di sottrarli alla disciplina del codice. Si poteva così prefigurare, accanto alla legge e a tecniche negoziali più ordinarie, anche un istituto del tipo dell'usucapione (o, come si usava dire, della prescrizione acquisitiva).

Tabella 2. Massime di applicazione dell'usucapione alle servitù d'uso pubblico.

Fonte: *Repertorio del Foro Italiano*.

	Esclusione dell'usucapione	Applicazione dell'usucapione
1900-1909	0	0
1910-1919	2	11
1920-1929	0	23
1930-1939	0	41
1940-1949	0	13
1950-1959	1	10
1960-1969	0	17
1970-1979	0	3
1980-1989	0	4

Significativamente per noi, a partire dalla metà degli anni Settanta si affacciarono ipotesi ricostruttive ulteriori. Lo schema su cui era venuta assestandosi la giurisprudenza – legge, negozio e usucapione – conosceva allora qualche oscillazione (Tabella 3). Fu in particolare la Sezione II, relatore il consigliere Filippo Mancuso, a introdurre nel 1974 una nuova tassonomia, articolata questa volta in cinque modi: usucapione, convenzione, provvedimento, atto di ultima volontà e, per un inserimento convalidato dal Massimario, la *dicatio ad patriam*¹⁸.

Il senso dell'inserimento si può forse indovinare. Rispetto agli altri titoli di costituzione la *dicatio* presenta infatti requisiti di prova meno impegnativi. Secondo la configurazione datane dalla Corte nella prima pronuncia estensiva dell'istituto (1971), si richiede dal lato del proprietario il *mero fatto giuridico di mettere volontariamente una cosa propria a disposizione del pubblico*, pubblico che a sua volta perfezionerà il diritto tramite l'uso. La messa a disposizione è un comportamento privo di intento dispositivo

¹⁷ *Rep. Foro it.*, 1900, voce *Servitù pubbliche*, un.: «Le norme stabilite dal codice civile per le servitù private non sono applicabili alle servitù d'uso pubblico, anche se discontinue e non fornite d'altro titolo che il pubblico uso praticato da tempo immemorabile. – C. Stato, 17 aprile 1900, Com. Torre dei Passeri», in esteso in *Foro it.*, 1900, III, p. 132. Si legga l'art. 630 c.c. 1865.

¹⁸ Cass. civ., sez. II, 7 novembre 1974, massima 371.918.

[cfr. Falcon 2021], per il quale non si richiede lo stesso grado di volontarietà normalmente richiesto nelle altre fattispecie (usucapione, atto negoziale), e che viene comunque contemplato anche quando venga successivamente sacrificato per il prevalere di un interesse pubblico (espropriazione per pubblica utilità). Soprattutto, applicandosi la *dicatio*, non occorre più dare prova del decorso temporale richiesto per l'usucapione.

Tabella 3. Modi di costituzione delle servitù d'uso pubblico nei precedenti della Corte di Cassazione (1960-1990). Fonte: *Repertorio del Foro Italiano*.

Provvedimento	Modi di costituzione delle servitù d'uso pubblico
3257/1960	convenzione; usucapione
2727/1964	convenzione; usucapione
2470/1968	convenzione; usucapione
406/1971	convenzione; usucapione
673/1971	convenzione; usucapione
2313/1972	convenzione; usucapione
1234/1974	convenzione; usucapione
3401/1974	usucapione; convenzione; provvedimento amministrativo; atto di ultima volontà; <i>dicatio ad patriam</i>
697/1976	convenzione; usucapione
4691/1978	convenzione; usucapione
4440/1982	usucapione; convenzione; provvedimento amministrativo; atto di ultima volontà; <i>dicatio ad patriam</i>
2770/1984	usucapione; convenzione; provvedimento amministrativo; atto di ultima volontà; <i>dicatio ad patriam</i>
5468/1986	usucapione; convenzione; provvedimento amministrativo; atto di ultima volontà; <i>dicatio ad patriam</i>

Il contesto storico: i rapporti controversi

Un inserimento di facilitazione, dunque. Ma per facilitare che cosa? Se ci limitiamo a esaminare le prime pronunce di dedica *sub specie publicae servitutis*, emerge un panorama di rapporti sociali di carattere all'evidenza urbano. Più precisamente, applicato un criterio di distinzione secondo la natura delle parti, i giudizi risultano così distribuiti:

- privato c. pubblico: 12 (11 = privato c. Comune; 1 = privato c. privato e Ministero)
- pubblico (ente) c. pubblico (ente): 1
- privato c. privato: 6

A ciascuna configurazione corrispondono poi, sul piano oggettivo, ordini di problemi e precedenti parzialmente distinti. Se ne segnalano di seguito alcuni.

Servitù pubblica vs proprietà privata: le controversie privato c. Comune e INA c. ATAC

La serie di controversie privato c. Comune rinvia a uno schema di conflitto particolarmente diffuso: nella maggior parte dei casi, un soggetto privato cita in giudizio il Comune per sentirlo condannare al risarcimento ovvero per contrastare iniziative di

urbanizzazione sul fondo di cui si assume esclusivo titolare (sistemazione del tracciato stradale, costruzione di marciapiedi e strade cittadine, posa di condutture, iscrizione toponomastica di spazi lottizzati ecc.). Così accade a Ragusa, Spotorno, Soverato, Mazara del Vallo, Firenze, Palermo e Trevi¹⁹. Non è molto diversa, del resto, la contestazione che l'Istituto Nazionale Assicurazioni muove all'azienda di trasporto pubblico locale (ATAC) per contrastare il transito dei veicoli sulla via Adolfo Venturi, nel quartiere Nomentano di Roma, che l'istante assume essere «strada privata»²⁰. Anche in questo caso occorre stabilire se l'area in contestazione – al pari di viottoli, piazze, pianerottoli e fondi rustici lottizzati – possa ritenersi gravata di servitù e così attratta alla competenza pubblica, o se debba rimanere invece nella sola sfera dei privati che se ne assumono esclusivi titolari.

Distanze legali e conflitti di vicinato: le controversie privato c. privato

Un secondo ordine di problemi, parzialmente connesso al primo, investe il tema delle distanze legali. Si versa dunque in conflitti di vicinato. La casistica è a questo punto più inattesa, ma non meno istruttiva. L'assegnazione del bene alla proprietà pubblica o privata serve a determinare il diritto degli uni e degli altri a costruire ed aprire vedute, varchi e chiostrine in sacrificio delle distanze ordinariamente stabilite, come accade nel 1974 nel comune di Vico Equense, dove l'amministrazione ferroviaria contesta a un frontista l'apertura di una veduta abusiva sul piazzale esterno della stazione ferroviaria²¹. A Randazzo, due coniugi lamentano l'edificazione di un muro lungo il fabbricato del vicino, separato dalla proprietà da un viottolo di meno di 90 centimetri – negli atti di causa il cosiddetto «cavedio» o «vanellazza», che il convenuto assume invece esser soggetto a servitù d'uso pubblico e perciò esente dall'obbligo di distanza²². A Comiso e Poggibonsi²³, si fa questione di varchi aperti su strade presumibilmente private.

Altre fattispecie

Vi sono infine casi in cui la considerazione giuridica del bene resta perlopiù sullo sfondo di un rapporto negoziale privatistico²⁴; ovvero situazioni in cui è l'attore privato a contestare la proprietà all'autorità pubblica. Si presenta così il caso di un residente

¹⁹ Vedi Cass. civ., sez. I, 10 novembre 1971, n. 3175 (massima n. 354.462); Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1979, n. 270 (massima n. 396.340); Cass. civ., sez. I, 25 luglio 1981, n. 4830 (massima n. 415.536); Cass. civ., sez. I, 27 luglio 1983, n. 5155 (massima n. 430.022); Cass. civ., sez. I, 25 ottobre 1984, n. 5445 (massima n. 437.143); Cass. civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3761 (massima n. 441.347); Cass. civ., sez. un., 3 febbraio 1988, n. 1072 (massima n. 456.353).

²⁰ Cass. civ., sez. II, 23 marzo 1978, n. 1429 (massima n. 390.805).

²¹ Cass. civ., sez. II, 7 novembre 1974, n. 3401 (massima n. 371.918).

²² Cass. civ., sez. II, 18 ottobre 1978, n. 4691 (massima n. 394.372).

²³ Cass. civ., sez. II, 2 marzo 1976, n. 697 (massima n. 379.343); Cass. civ., sez. II, 13 agosto 1980, n. 4938 (massima n. 408.799).

²⁴ Cass. civ., sez. II, 13 marzo 1972, n. 2313 (massima n. 359.672); vedi anche Cass. civ. 19 aprile 1983, n. 2678 (massima n. 427.570).

bolzanino che viene sanzionato dalla polizia urbana per aver piantato dei paletti sulla via pubblica e che ricorre fino in Cassazione per vedersi annullare l'ammenda²⁵.

In questo contesto si distingue come caso più isolato l'azione dei Tardini Buoninsegni per la rivendicazione nei confronti dello Stato italiano del Polittico di Madonna con Bambino attribuito a Cecco di Pietro²⁶. Il quadro complessivo resta tuttavia segnato da una casistica di carattere prevalentemente urbanistico.

Diritto antico e precedente: osservazioni conclusive

A voler tentare una prima conclusione, si dirà che le servitù di uso pubblico hanno una storia insieme più breve e più densa di quanto comunemente si ritenga. Più breve, sol che se ne consideri la genesi. Come creazione delle dottrine tardo-ottocentesche, le servitù di uso pubblico sembrano prendere corpo nell'ordinamento del Regno insieme alla prima giurisprudenza post-unitaria. Anche la *dicatio ad patriam*, ricavata da pochi frammenti del Digesto in tema di statue, si trasmette ai contemporanei grazie a un atto inventivo della giurisdizione, che si adopera nei decenni successivi in una complicata opera di traduzione nei sistemi di diritto vigente.

È una storia anche più densa e sensibile al cambiamento urbano. Basti chiedersi: cosa preme sui giudici perché si scelga finanche di espandere gli ambiti di applicazione degli usi pubblici? Una prima spiegazione si trova probabilmente nella vicenda urbanistica del lungo Novecento italiano. Agli inizi degli anni Sessanta, le città della penisola sembrano dover esplodere sotto l'effetto delle migrazioni rurali; i piani di urbanizzazione dei comuni ammettono quasi ovunque aumenti di volumi e nuove iniziative di edilizia abitativa, per fare spazio alle popolazioni presenti in città [Insolera 1973, 466-467]; anche la legislazione urbanistica si intensifica [Furitano 1971, 1019 e segg.]. L'espansione della città si riverbera nel diritto e forse anche nelle aule di giustizia. Buona parte dei giudizi ruota attorno a questioni di transito urbano – che occorre preservare da un eccessivo irrigidimento degli spazi di circolazione interni alla città.

Accade così che, per una singolare vicenda di giurisdizione, una figura eteroclita di diritto antico come quella delle servitù collettive passi al diritto vivente e si offra ai giudici come strumento di ridefinizione del contenzioso urbano.

Il passaggio fa riflettere. Radici storiche anche molto eterogenee vivono e si combinano nel precedente fino a definire un tratto caratteristico del rapporto giurisprudenziale alle proprietà pubbliche e più generalmente al cambiamento sociale. Scrivono i giudici tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento: la pubblica utilità deve soddisfare le esigenze civili della «collettività», ma soprattutto consentire la «facilitazione dei rapporti di vita sociale» che quelle stesse servitù devono ora incorporare²⁷.

²⁵ Cass. civ., sez. I, 8 settembre 1986, n. 5468 (massima n. 447.993).

²⁶ Cass. civ., sez. I, 16 marzo 1981, n. 1474 (massima n. 412.145).

²⁷ Cass. civ., sez. II, 17 maggio 1974, n. 1234: Archivio centrale dello Stato, *Corte suprema di cassazione, Sezioni civili, Sentenze*, regg. 1974, 1234, c. 17; negli stessi termini, Cass. civ., sez. I, 20 dicembre 1982,

Bibliografia

- ALONZI, F. (2020). *La centralità della funzione dell'ufficio del massimario per la formazione del diritto vivente*, in *L'Ufficio del Massimario e la forza dei precedenti*. Atti del convegno di Roma, 13-14 dicembre 2019 organizzato dall'Osservatorio sulla Corte di Cassazione dell'UCPI, a cura di Adelmo Manna e Fabio Alonzi, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, pp. 3-12.
- AZZARITI, G. (1948). *A proposito delle così dette servitù di uso pubblico*, in «Giurisprudenza completa della Corte suprema di cassazione», Serie II, vol. XXVII, t. III, pp. 400-404.
- CAMPITELLI, A. et al. (2025). *Ville e giardini di Roma. Una Corona di Delizie*. Museo di Roma – Palazzo Braschi, 21 novembre 2025 – 12 aprile 2026. Roma-Bristol (USA): L'Erma di Bretschneider.
- CANTUCCI, M. (1963). *Dicatio ad patriam e deputatio ad cultum delle cose di interesse artistico e storico*, in *Raccolta di scritti in onore di A.C. Jemolo. I. Diritto canonico, diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, pp. 87-94.
- CERULLI IRELLI, V. (1983). *Proprietà pubblica e diritti collettivi*. Padova, Cedam.
- CERULLI IRELLI, V. (1990). *Servitù (dir. pubbl.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLII. Milano, Giuffrè Editore, pp. 332-342.
- CERULLI IRELLI, V. (1992). *Uso pubblico*, in *Enciclopedia del Diritto*, XLV. Milano, Giuffrè Editore, pp. 953-975.
- CONTE, E. (2002). *Comune proprietario o comune rappresentante? La titolarità dei beni collettivi tra dogmatica e storiografia*, in «Mélanges de l'école française de Rome», 114-1, pp. 73-94.
- CONTE, E. (2011). *I beni delle piae causae tra beneficenza e vincolo fiduciario*, in *Der Einfluss der Kanonistik auf die europäische Rechtskultur. 2. Öffentliches Recht*, a cura di Orazio Condorelli, Köln: Böhlau Verlag, pp. 295-309.
- CONTE, E. (2012). *Beni comuni e domini collettivi tra storia e diritto*, in *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, a cura di Maria Rosaria Marella, Verona, ombre corte, 2012, pp. 43-59.
- CONTE, E. (2021). *The Many Legal Faces of the Commons. A Short Historical Survey*, in *Quaderni Storici*, n. 168, pp. 625-640.
- D'AMELIO, M. (1895-1902). *Servitù pubbliche. Parte I – Servitù amministrative*, in *Il Digesto Italiano*, vol. 21, parte III. Torino, Unione Tipografico-Editrice, pp. 188-249.
- DI FEDERICO, G. (1969). *La Corte di cassazione*, Biblioteca di cultura moderna, Roma-Bari, Editori Laterza.
- DI IASI, C. (2017). *La fata ignorante (a proposito di Ufficio del Massimario e funzione di nomofilachia)*, in «Questione Giustizia. Trimestrale promosso da Magistratura Democratica», n. 3, pp. 82-92, https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/la-fata-ignorante_a-proposito-di-ufficio-del-massimario-e-funzione-di-nomofilachia_466.php [luglio 2026]
- EVANGELISTA, S. e CANZIO, G. (2005). *Corte di cassazione e diritto vivente*, in «Il Foro Italiano», 28, n. 4, pp. 82-88.
- FALCON, M. (2020a). *'Dicatio ad patriam'. La collocazione in pubblico di beni privati nella riflessione dei giuristi romani*, Napoli, Jovene.
- FALCON, M. (2020b). *Pellegrino Piola e la dicatio ad patriam della Madonna degli Orefici*, Pisa, Pacini Editore.

- FALCON, M. (2021). *La volontà nella dicatio ad patriam. Considerazioni a margine di una pronuncia recente*. In «Teoria e storia del diritto privato», n. XIV, pp. 1-31.
- FRANCHINI, F. (1946). *La destinazione, elemento necessario nella servitù d'uso pubblico*, in «Giurisprudenza completa della Corte suprema di cassazione», Serie II (speciale), vol. XXII, t. I, pp. 563-571.
- FURITANO, G. (1971). *Istituzioni di diritto urbanistico e edilizio*. Milano, Periodici Scientifici.
- GORLA, G. (1970). *Giurisprudenza*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Milano, Giuffrè Editore, pp. 489-510.
- GORLA, G. (2018a). *Introduzione*, in Id., *Raccolta di saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia*, Matera, Antezza Editore, pp. 7-52, già in *Quaderni del Foro Italiano*, vol. LXXXIX (1966).
- GORLA, G. (2018b). *Precedenti giudiziali sulla trasmissibilità e sul termine dell'obbligazione patizia di prelazione e su alcune questioni connesse*, in Id., *Raccolta di saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia*, Matera: Antezza Editore, pp. 54-191, già in *Quaderni del Foro Italiano*, vol. LXXXIX (1966).
- GROSSI, P. (1992). *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, pp. 695-748, già in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XIX (1990), pp. 505 e segg.
- IMPALLOMENI, G. (1990). *La 'dicatio ad patriam' del cavallo ligneo nella sala della ragione*, in «Padova e il suo territorio. Rivista di storia arte cultura», 27, pp. 12-13.
- INSOLERA, I. (1973). *L'urbanistica*, in *Storia d'Italia*, V, I documenti. Torino, Einaudi, pp. 425-486.
- INSOLERA, I. (2011). *Roma moderna. Da Napoleone I al XXI secolo*, nuova edizione ampliata con la collaborazione di Paolo Berdini, Torino, Einaudi.
- JHERING, R. (1862). *Der Streit zwischen Basel-Land und Basel-Stadt über die Festungswerke der Stadt Basel*. Halle, C.E.M. Pfeffer.
- JHERING, R. (1871). *Geist des römischen Rechts*, III. Leipzig, Breitkopf und Härtel (ed. or. Leipzig 1865).
- MANCINI, P.S. (1886). *Del diritto di uso pubblico del Comune e del Popolo di Roma sulla Villa Borghese*, edita in tre parti in «Il Filangieri: rivista periodica mensile di Scienze giuridiche e politico-amministrative», parte I, nn. 1-3.
- Diritti di uso pubblico e beni comuni. Riedizione critica dell'arringa di Pasquale Stanislao Mancini, Del diritto di uso pubblico del Comune e del popolo di Roma sulla Villa Borghese, corredata della pertinente giurisprudenza* (2025), a cura di G. Orlando e C. Angiolini. Firenze, Firenze University Press e USiena PRESS.
- SAN GIORGIO, M.R. (2020). *L'Ufficio del Massimario e del Ruolo*, in CURZIO, P. et al. *La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati della Corte suprema italiana*, 3a ed., Bari, Cacucci Editore, pp. 583-603.
- TORRENTE, A. (2018). *Consiglio Nazionale delle Ricerche per le scienze giuridiche e politiche: Programma di ricerca*, in GORLA, G. *Raccolta di saggi sull'interpretazione e sul valore del precedente giudiziale in Italia*, Matera, Antezza Editore, pp. 46-48.
- WINDSCHEID, B. (1889). *Diritto delle Pandette*, trad. it. Carlo Fadda e Paolo Emilio Bensa. Roma – Torino – Napoli: Unione Tipografico-Editrice.

Elenco delle fonti archivistiche o documentarie

Massimario delle decisioni civili, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1966-

Repertorio del Foro Italiano, Roma, Foro Italiano, 1876-

Roma. Archivio centrale dello Stato. *Corte suprema di cassazione. Sezioni civili. Sentenze*, 1924-1968.

Sitografia

<https://www.italggiure.giustizia.it/sncass/> [luglio 2026].

<https://www.questionegiustizia.it/> [luglio 2026].